



République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		18/09/2024	
Date d'affichage de la convocation :		18/09/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		4	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi vingt-quatre septembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Elisabeth RIVAS à André GILLARD, Stéphane QUINTIN à Thomas SOLOZABAL, Marc ZARCONI à Virginie CABRITA, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Cécile LACAPERRE à Cyrille BERNARDIN, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Elisabeth RIVAS, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Jean-François REGNIER, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Jean VILA.		

AFFAIRE N°13 : SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURITE
Modification du régime indemnitaire des agents.

Par la délibération du 20 décembre 2017, le conseil municipal avait approuvé la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les cadres d'emplois éligibles.

Madame la Maire rappelle que le RIFSEEP se compose de deux parties :

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE) qui vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle ;
- Un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir.

Afin de l'adapter aux nouvelles dispositions réglementaires et de répondre aux impératifs préfectoraux, il est proposé une actualisation de la délibération du 20 décembre 2017.

1/ Précisions sur les modalités de maintien ou de réduction du régime indemnitaire :

Le montant de l'IFSE fait l'objet d'un réexamen, à la hausse comme à la baisse, Obligatoirement dans les cas suivants :

➤ au minimum tous les 4 ans ou à l'issue de la première période de détachement dans le cas des emplois fonctionnels ;

- en cas de changement de poste relevant d'un même groupe de fonctions ;
- en cas de changement de fonctions ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d'emplois.
- en cas de défaut avéré de qualité d'encadrement et/ou de coordination d'équipe ;
- en cas d'absence de conception et/ou de suivi de projets stratégiques alors que le poste le requiert ;
- en cas de manquements en termes de conduite de projets ;
- en cas de technicité défailante (non actualisée) et/ou d'absence de mise en œuvre ;
 - en cas d'inadéquation constatée entre les fonctions et le niveau d'expertise attendu par l'autorité territoriale ;
- en cas d'absence de démarche d'accroissement de compétences ou d'approfondissement professionnel.

2/ En cas de Congés de longue maladie, grave maladie et longue durée

Suite à une décision du Conseil d'Etat du 22/11/2021 et un courrier de Monsieur le Préfet du 21 mars 2023, la délibération d'une commune prévoyant de maintenir l'IFSE en cas de congé de longue maladie ou de longue durée a été jugée illégale et contraire au principe de parité avec les services de l'Etat.

De ce fait, le versement du régime indemnitaire en cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée devaient être suspendu.

Toutefois, le Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics peuvent faire évoluer les conditions de maintien des primes et indemnités versés aux agents publics à savoir qu'en vertu du décret n°2010-997 du 26 août 2010 à savoir :

- Maintien en cas de congé de longue maladie ou de grave maladie à hauteur de 33% la première année et 60% la 2^{ème} et 3^{ème} année.
- Les primes resteront suspendues en cas de placement en CLD.

Dans l'hypothèse d'une requalification d'un congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, l'agent conserve le bénéfice de primes et indemnités qui lui ont été versée avant la requalification (c'est-à-dire des primes et indemnités perçues durant le congé de maladie ordinaire).

Néanmoins, il n'est pas possible de cumuler les primes et indemnités maintenues au titre du congé de maladie ordinaire et du congé de longue maladie.

Ce principe s'applique également lors de la requalification d'un congé de longue maladie en congé de longue durée, l'agent conservant alors le bénéfice des primes et indemnités versées durant le congé de longue maladie.

3/ En cas de travail à temps partiel thérapeutique

L'agent perçoit l'intégralité de son traitement pendant toute la période accordée et le cas échéant de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.

Le montant des primes et indemnités, ainsi que la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) est calculé au prorata de la durée effective du service.

4/ En cas de discipline

La réduction ou la suppression du régime indemnitaire en cas de sanction disciplinaire intervient uniquement si la faute disciplinaire a une répercussion sur la manière de servir de l'agent (compétence professionnelle, sens des relations humaines, motivation, ...).

La manière de servir s'évaluant exclusivement à travers l'évaluation individuelle annuelle de l'agent, l'incidence éventuelle sur le régime indemnitaire ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien professionnel annuel et non à l'issue de la procédure disciplinaire (soit sur l'année N+1 en cas de sanction disciplinaire l'année N).

Seul le Complément Indemnitaire Annuel sera impacté.

Suite à l'avis du CST, il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces modifications du RIFSEEP.

Vu le Code général de la fonction publique

Vu le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Vu le Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés

Vu le Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Vu le Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux

Vu l'Arrêté du 27 décembre 2016 modifié pris en application de l'article 7 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Vu le Décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale,

Vu la délibération du 20 décembre 2017,

Madame la Maire demande au Conseil municipal d'approuver les modifications apportées à la délibération du 20 décembre 2017.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE avec 25 votes pour, 3 votes contre (Karine TARTAS, Ahmed EL HOUMMASS, Thierry CRANE) et 4 votes abstention (Ludivine LORIEUX, Alexandra RAYMONT, Virginie CABRITA, Christophe HEMERY) les modifications apportées à la délibération du 20 décembre 2017.

2°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



Le secrétaire de séance


Jean VILA

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Télétransmise le 26 septembre 2024

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le 30 septembre 2024